

2024 年硕士研究生招生初试试题

【B】卷

科目代码及名称：638 民法学、刑法学与知识产权法

考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，须将试题和答卷放入试题袋内密封后加贴封条，并在封条与试卷袋骑缝处签名。

第一部分 民法

一、名词解释（每小题 3 分，共 5 小题，共 15 分）

1. 民事行为能力
2. 民事法律行为
3. 居住权
4. 无过错责任原则
5. 债的发生根据

二、简答题（每小题 10 分，共 2 小题，共 20 分）

1. 简述善意取得制度。
2. 简述买卖合同中买受人的主要权利。

三、论述题（每小题 15 分，共 1 小题，共 15 分）

1. 论物权法的基本规则。

第二部分 刑法

一、名词解释题（每小题 3 分，共 5 小题，共 15 分）

1. 适用刑法人人平等原则
2. 刑法的属地关系
3. 刑法解释
4. 刑法的溯及力
5. 侵犯公民个人信息罪

二、简答题（每小题 10 分，共 2 小题，共 20 分）

1. 犯罪客体与犯罪对象的关系？
2. 犯罪集团的成立条件？

三、论述题（每小题 15 分，共 1 小题，共 15 分）

1. 试述我国犯罪构成的模式选择及四要件犯罪构成理论的改进。

第三部分 知识产权

一、名词解释（每小题 3 分，共 4 小题，共 12 分）

1. 合理使用
2. 广播组织权
3. 专利权强制许可
4. 驰名商标

二、简答题（每小题 6 分，共 4 小题，共 24 分）

1. 简述“三步检验法”的内容。
2. 简述成为发明人必须满足的条件。
3. 简述仿冒行为的表现形式。
4. 简述思想与表达二分法。

三、论述题（每小题 14 分，共 1 小题，共 14 分）

1. 论述侵害商标权行为的类型。